

1500270-76.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027942/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22742234 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 491/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2027942 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500270-76.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-76.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027942/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22742234 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 491/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2027942 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON ROBERTO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

EDERSON ROBERTO DA SILVA e LARISSA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, em concurso e unidade de desígnios entre eles, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 1539,38g de

tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 430 (quatrocentos e trinta) invólucros, 77,03g de cocaína em pó, individualizada em 190 (cento e noventa) invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 110/113) e apresentaram defesa prévia (fls. 116/117).

A denúncia foi recebida (fls. 223/224) e os réus foram pessoalmente citados (fls. 167/171).

Durante a instrução criminal os réus foram interrogados e foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 172/173 – audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa pugna pela aplicação da pena no mínimo legal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 32/35), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 103/104), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

LARISSA confessou a prática do delito. Contou que junto com EDERSON ROBERTO vendia entorpecentes para sustentar seu vício em crack. Indagada, respondeu desconhecer a pessoa que lhe passava os entorpecentes e recebia duzentos reais pelo serviço. Ao final, disse que não possui nada contra as testemunhas.

EDERSON ROBERTO admitiu que vendia entorpecentes. Afirmou que é dependente químico e comercializava as substâncias ilícitas há uma semana para sustentar seu vício. Acrescentou que as drogas eram arremessadas por um muro e recebia o valor de aproximadamente duzentos reais pelo trabalho. Às questões, asseverou que não possui nada contra as testemunhas (audiência virtual).

A testemunha Carlos declarou que realizava patrulhamento em local conhecido pela traficância de drogas, visualizou um casal, a ré permaneceu imóvel, enquanto o réu tentou se evadir ao notar a presença da equipe e, realizada abordagem e revista, logrou encontrar entorpecentes (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor dos denunciados.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse dos réus 1539,38g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 430 (quatrocentos e trinta) invólucros, 77,03g de cocaína em pó, individualizada em 190 (cento e noventa) invólucros e cento e vinte reais em dinheiro (fls. 09/10 e 103/104).

Consta dos autos que os policiais civis realizavam patrulhamento e ao abordarem os denunciados e procederem à revista pessoal, encontraram entorpecentes e dinheiro. EDERSON ROBERTO e LARISSA confessaram a prática da traficância, salientaram que são viciados em crack e venderam entorpecentes para sustentar o vício. Versão que é corroborada pela declaração da testemunha, que afirmou ter visto o casal em local conhecido pelos milicianos como ponto de tráfico de drogas, posteriormente localizou os entorpecentes aptos para a venda com os acusados.

Anoto que os relatos são de suma importância e devem ser considerados como provas quando em consonância com os demais elementos que compõem o arcabouço probatório. Deste modo, pela confissão dos réus, depoimento seguro da testemunha, bem como pelo dinheiro e entorpecentes apreendidos, restou sobejamente demonstrado que EDERSON ROBERTO e LARISSA foram abordados na posse de substâncias ilícitas, inclusive, com a quantia de R\$ 120,00, a indicar que era proveniente da venda de drogas.

O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Sendo assim, pelas circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com os denunciados, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, que compenso com a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19.

Os acusados fazem jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo, pois ficou demonstrado que se trata de acusados que comercializavam 620 (seiscentos e vinte) invólucros de entorpecentes, dentre eles cocaína, entorpecente que possui alto poder de dependência física e psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde. Ademais, foi apreendido a quantia de R\$ 120,00, o que demonstra ser dinheiro proveniente do tráfico de drogas, logo, já haviam vendido grande quantidade de substâncias ilícitas.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face dos réus e CONDENO EDERSON ROBERTO DA SILVA e LARISSA SILVA DOS SANTOS à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva dos réus, pois estão envolvidos com comércio ilícito de drogas. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão dos acusados e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, o regime será o inicialmente fechado. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos.

Determino a incineração da droga apreendida. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, então, oficie-se à autoridade policial para as providências devidas, salientando-se a necessidade de envio ao Juízo do auto de incineração.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder dos acusados em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes.

Deixo de condenar os acusados no pagamento das custas processuais, uma vez que foram defendidos por advogada dativa, o que demonstra não possuírem condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA